

1500546-53.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RÔMULO ANTUNES DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RÔMULO ANTUNES DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 16 de março de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500546-53.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-53.2022.8.26.0537

2022/000438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RÔMULO ANTUNES DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RÔMULO ANTUNES DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 16 de março de 2022, por volta das 16:10 horas, na Travessa Israel, altura do n.º 20, Bairro Jardim Canhema, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão da Juíza de plantão (fls. 43/46).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 119/120), sendo recebida a denúncia em 30.05.22 (fls. 126/127). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto, por ser primário e a perda do dinheiro apreendido. O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência ou em caso de eventual condenação, que seja considerada a confissão judicial, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, a detração penal, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), o réu permaneceu calado. Em juízo, confessou a prática do crime. Afirmou que praticou o crime, porque era servente de pedreiro e estava recebendo pouco dinheiro. Ficou na FEBEM por ter tirado a roda de um carro. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que o réu segurava uma sacola plástica vermelha, a dispensou e empreendeu fuga ao perceber que iria ser abordado, porém, logo o detiveram. Afirmaram que no interior da sacola plástica localizaram uma carteira contendo os documentos pessoais do réu e um estojo contendo 06 invólucros de maconha, 23 invólucros de cocaína e 58 papérolas de "crack". Falaram que também apreenderam em poder do réu a quantia de R\$ 21,50. Thiago (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico, viram o réu com uma sacola vermelha, a qual este dispensou durante a fuga. Na sacola dispensada havia drogas e uma carteira com documentos do réu. Em poder do réu havia uma quantia em dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Allan, o qual acrescentou que foi ele que pegou a sacola, dispensada pelo réu, na qual havia drogas (divididas em porções). O réu inicialmente negou, mas depois confessou o tráfico. O dinheiro apreendido em poder do réu era trocado. Não conhecia o réu anteriormente. A quantidade de drogas apreendida era razoável.

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 13/14 - 58 pedras de "crack", 23 papérolas de cocaína e 06 porções de maconha) e diversidade ("crack", cocaína e maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro, não sendo demonstrada sua procedência, bem como a confissão judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias,

que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (58 pedras de "crack", 23 papéletes de cocaína e 06 porções de maconha), demonstram que se destinavam ao tráfico.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, ter em depósito e guardar.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 18/20) e laudo definitivo (fls. 97/99).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 148/150).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, § 4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou nas duas fases demonstrando arrependimento e que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RÔMULO ANTUNES DE MORAIS à pena de 1 (UM) ANO e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, sobrevivendo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 13 e 55) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à sacola plástica de cor vermelha e ao estojo escolar sem marca aparente, com inscrição "São Bernardo do Campo", apreendidos (fls. 13), já periciados (fls. 143/145 e 148/150), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque o H.C. já foi

julgado, sendo denegada a ordem (fls. 155/163).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 47), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 23 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA